

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 3 dhoulkada 1419 - 19 février 1999

142^{ème} année

N° 15

Sommaire

Lois

Loi n° 99-9 du 13 février 1999 , relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation.....	279
Loi n° 99-10 du 15 février 1999 , portant approbation de la convention Arabe de lutte contre le terrorisme.....	279
Loi n° 99-11 du 15 février 1999 , portant ratification des amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé.....	279
Loi n° 99-12 du 15 février 1999 , autorisant l'augmentation de la quote-part de la Tunisie au fonds monétaire international.....	279
Loi n° 99-13 du 15 février 1999 , portant approbation du contrat conclu le 14 décembre 1998 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cautionnement du "prêt global entreprises Tunisiennes A".....	279
Loi n° 99-14 du 15 février 1999 , portant approbation de la convention de prêt conclue le 10 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds Arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet de développement du réseau routier et d'aménagement des pistes agricoles.....	280
Loi n° 99-15 du 15 février 1999 , portant approbation des contrats de financement conclus le 14 décembre 1998 entre la République Tunisienne et la banque Européenne d'investissement et relatifs au projet "Barrages collinaires)	280
Loi n° 99-16 du 15 février 1999 , portant suppression du fonds de promotion et de la maîtrise de la technologie industrielle	280

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission	285
Nomination du directeur général du centre de documentation nationale	285
Nomination de conseillers adjoints au tribunal administratif	285
Nomination de conseillers adjoints à la cour des comptes	285
Maintien de fonctionnaires en activité dans le secteur public	285
Fin de maintien en activité d'un fonctionnaire dans le secteur public.....	285

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 16 février 1999, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	285
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur	285
Nomination de consuls	285

Ministère des Finances

Nomination du président directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan	285
Nomination d'un chargé de mission	286
Nomination d'un directeur général	286

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n^{os} 99-357 et 358 du 15 février 1999 portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations des Gouvernorats de Kairouan et de Gafsa.....	286
--	-----

Ministère du Commerce

Nomination de directeurs généraux	287
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-362 du 15 février 1999 , portant déclassement d'une parcelle relevant du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat.....	287
Décret n° 99-363 du 15 février 1999 , portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Medjerda.....	288
Nomination d'un directeur général	288

Loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation (1).

Au nom du Peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi a pour objet de définir les règles applicables aux pratiques déloyales à l'importation et de fixer les conditions dans lesquelles elles sont neutralisées.

CHAPITRE I DES DEFINITIONS

Art. 2. - Au sens de la présente loi on entend par :

- Droit antidumping : Le droit appliqué pour remédier à un dommage causé à une branche de production nationale par des importations de produits ayant subi des pratiques de dumping.

- Droit compensateur : le droit appliqué pour remédier à un dommage causé à une branche de production nationale par des importations de produits subventionnés.

- Branche de production nationale : l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.

- Produit similaire : tout produit identique à tous égards au produit faisant l'objet de dumping ou de subvention ou en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

- Marge de dumping : la différence entre le prix à l'exportation et la valeur normale, telle qu'elle résulte d'une comparaison de ces deux éléments.

- Valeur normale : le prix payé ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

- Prix à l'exportation : Le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Tunisie.

- Dommage : le préjudice important causé à une branche de production ou la menace de dommage important pour une branche de production ou le retard important dans la création d'une branche de production nationale.

- Critères ou conditions objectifs : Les critères ou conditions neutres qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres et qui sont de caractère économique et d'application horizontale comme le nombre de salariés et la taille de l'entreprise.

CHAPITRE II DE LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING ET DE SUBVENTIONS

SECTION I De la détermination de l'existence d'un dumping

Art. 3. - Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est à dire comme étant introduit sur le marché Tunisien à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, est inférieur au prix comparable pratiqué, au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 janvier 1999.

SECTION II

De la détermination d'une subvention

Art. 4. - Une subvention est réputée exister :

a) S'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation, c'est à dire dans les cas où :

- Une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds, des transferts directs potentiels du fonds ou des engagements.

- Des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues.

- Les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens.

- Les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux trois premiers paragraphes de l'alinéa (a), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

b) S'il y a une forme quelconque de protection des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994 et

c) Si un avantage est ainsi conféré.

SECTION III

Des subventions passibles de mesures compensatoires

Art. 5. - Les subventions telles que définies à l'article 4 ne sont passibles de droits compensateurs que lorsqu'elles sont spécifiques au sens de l'article 6 ci-après.

Art. 6. - Pour déterminer si une subvention au sens de l'article 4 est spécifique, les principes suivants sont applicables :

a) Dans le cas où l'autorité, qui accorde la subvention ou la législation applicable, limite expressément à certaines entreprises de production la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a spécificité.

b) Dans les cas où l'autorité, qui accorde la subvention ou la législation applicable, subordonne à des critères ou conditions objectifs, le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y a pas spécificité, à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères soient respectés.

c) Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a/ et b/, il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants : utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et la manière dont l'autorité qui accorde la subvention, a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.

A cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

d) Une subvention est spécifique si elle est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant du pays d'exportation qui accorde cette subvention.

e) Sont réputées spécifiques :

- Les subventions subordonnées en droit ou en fait soit exclusivement, soit parmi d'autres conditions aux résultats à l'exportation.

- Les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi d'autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

SECTION IV

De l'engagement de la procédure et de l'enquête ultérieure en matière de dumping et de subvention

Art. 7. - Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré, et l'effet de tout dumping prétendu ou de toute subvention alléguée n'est ouverte par le ministre chargé du commerce que sur plainte présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom, sauf dans les circonstances visées à l'article 10.

Une plainte au sens du paragraphe précédent doit contenir des preuves quant à l'existence d'un dumping ou d'une subvention passibles de droits antidumping ou compensateurs, d'un dommage ou d'un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping ou d'une subvention et le dommage prétendu.

Art. 8. - Une enquête ne sera ouverte, conformément à l'article 7, que s'il a été déterminé en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimée par les producteurs locaux du produit similaire, que la plainte a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.

La plainte est réputée avoir été déposée par la branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs locaux dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la production totale du produit similaire, produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la plainte.

Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs locaux soutenant expressément la plainte représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

Art. 9. - Nonobstant les dispositions de l'article 8, l'ouverture de l'enquête est décidée après examen de l'exactitude des éléments de preuve fournis concernant l'existence de dumping ou de subvention ainsi que du dommage allégué.

Art. 10. - Le ministre chargé du commerce peut dans des circonstances exceptionnelles, décider d'ouvrir une enquête sans être saisi d'une demande écrite présentée par la branche de production nationale concernée ou en son nom, lorsqu'il est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité tel que prévu à l'article 7 pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Art. 11. - Le ministre chargé du commerce peut rejeter toute plainte présentée conformément à l'article 7 et clore l'enquête dans les moindres délais lorsque les services du ministre chargé du commerce auront constaté que les preuves relatives soit au dumping ou à la subvention soit au dommage ne sont pas suffisantes pour justifier la poursuite des procédures.

Art. 12. - Lorsque l'ouverture de l'enquête est décidée, le ministre chargé du commerce prend les dispositions suivantes :

- faire parvenir la demande de renseignements nécessaires à l'enquête aux autorités des pays exportateurs ainsi qu'aux exportateurs concernés qui doivent après l'avoir remplie, la faire parvenir aux services du ministre chargé du commerce.

La réponse à la demande de renseignements doit avoir lieu dans les délais et la forme spécifiés dans ladite demande.

La demande de renseignements est réputée avoir été reçue par l'exportateur dans les sept jours suivant la date à laquelle elle a été envoyée ou transmise au représentant diplomatique du pays exportateur.

- Annoncer par avis au Journal Officiel de la République Tunisienne l'ouverture d'une enquête concernant le produit objet de dumping ou de subvention.

Cet avis d'ouverture doit indiquer la nature du produit et le ou les pays concernés et comporter un résumé des renseignements reçus.

Art. 13. - Les éléments de preuve présentés par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais, sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.

Art. 14. - Tous les renseignements de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par les parties à une enquête, seront, sur la base d'un exposé de raisons valables, traités comme tels par l'administration. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.

Art. 15. - Il sera exigé des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels, qu'elles en donnent des résumés non confidentiels.

Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, et devront en exposer les motifs.

Art. 16. - S'il est considéré qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la partie qui a fourni l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l'information est correcte.

Art. 17. - Lorsqu'une partie intéressée refuse qu'il y ait accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par la présente loi, ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles.

Art. 18. - Les exportateurs et les importateurs du produit faisant l'objet d'enquête, ainsi que les requérants peuvent être informés du déroulement et des résultats de l'enquête.

Ladite information qui peut être fournie par écrit ne préjuge cependant pas des décisions à prendre.

Art. 19. - Dès qu'il a été fait droit à une plainte présentée conformément à l'article 7 et avant que l'enquête ne soit ouverte, le ministre chargé du commerce avise les autorités publiques du pays d'exportation concerné.

Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque la plainte porte sur des importations faisant l'objet de subventions passibles de droits compensateurs, le ministre chargé du commerce invite les autorités publiques du pays concerné à procéder à des consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

Art. 20. - Les services chargés de l'enquête peuvent procéder à l'audition des parties en cause sur leur demande, ou pour les besoins de l'enquête ensemble ou séparément pour permettre la confrontation des thèses opposées.

Aucune partie intéressée n'est tenue d'assister à une audition et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.

Au cours de ces auditions, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements.

Les renseignements fournis oralement ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées.

Les parties intéressées qui envisagent de participer à l'audition doivent fournir au ministre chargé du commerce, l'identité de leurs représentants, au moins sept jours avant la date de l'audition.

Art. 21. - L'enquête sera immédiatement clôturée dans les cas où il aura été déterminé que la marge de dumping ou le montant de la subvention est de minimis ou que le volume des importations effectives ou potentielles faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention est dans la limite du seuil prévu par le décret portant fixation des conditions et modalités de détermination des pratiques déloyales.

Art. 22. - Les enquêtes sont, sauf circonstances exceptionnelles, clôturées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture par le ministre chargé du commerce et en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas les dix huit mois.

Toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, toute acceptation d'un engagement ou d'expiration de cet engagement en conformité avec la présente loi, ainsi que toute décision de clôture d'enquête, font l'objet d'un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 23. - Une procédure antidumping ou de subvention ne doit pas faire obstacle au dédouanement.

SECTION V

De l'institution des droits antidumping et compensateurs

Art. 24. - Des droits antidumping provisoires ou des droits compensateurs provisoires peuvent être institués par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce au cas où :

- Une enquête a été ouverte conformément aux articles 7 et 10 de la présente loi.

- Un avis a été publié, à cet effet, au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- Des possibilités adéquates ont été apportées aux parties intéressées de donner des renseignements et de formuler des observations.

- Un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping ou d'une subvention et d'un dommage causé à un produit national et d'un lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le dommage.

- De telles mesures sont jugées nécessaires par le ministre chargé du commerce pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

Art. 25. - Les droits antidumping provisoires ou les droits compensateurs provisoires sont institués au plus tôt soixante jours à compter de la date d'ouverture de la procédure d'enquête.

Art. 26. - Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie et peut être inférieur à cette marge, si un droit antidumping moindre suffit à éliminer le dommage subi par la branche de production nationale.

Art. 27. - Le montant du droit compensateur provisoirement établi ne doit pas excéder le montant total de la subvention ayant entraîné son institution.

Art. 28. - Les droits antidumping provisoires peuvent être institués pour une période de quatre mois. Toutefois, ils doivent être prorogés à six mois à la demande des exportateurs représentant un pourcentage important des échanges commerciaux en cause.

Au cas où un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes peuvent être respectivement, de six et neuf mois.

- Les droits compensateurs provisoires peuvent être institués pour une période de quatre mois.

Art. 29. - Les droits compensateurs provisoires ainsi que les droits antidumping provisoires peuvent être représentés par des dépôts en espèces, ou des cautionnements.

Art. 30. - Un droit antidumping définitif ou compensateur définitif est institué par décret lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping ou subvention et qu'un dommage en est résulté.

- Le montant du droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif ne doit pas excéder la marge de dumping évaluée ou le montant de la subvention. Toutefois, le montant de ces droits peut être inférieur à la marge de dumping ou au montant de la subvention, si ces droits suffisent à éliminer le dommage causé à la branche de production nationale.

Art. 31. - Les droits antidumping ou compensateurs sont recouvrés comme en matière de droits de douane.

SECTION VI

Des engagements en matière de prix

Art. 32. - Une enquête, en matière de dumping, peut être clôturée sans institution de droits antidumping provisoires ou définitifs lorsque l'exportateur s'est engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix de dumping et que le ministre chargé du commerce constate que l'effet préjudiciable du dumping est supprimé.

Art. 33. - Une enquête, en matière de subvention, peut être clôturée sans institution de droits compensateurs provisoires ou définitifs par l'acceptation d'un engagement volontaire et satisfaisant en vertu duquel :

- 1/ Les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation acceptent d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets.

- 2/ L'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la Tunisie des produits bénéficiant de la subvention passibles de droits compensateurs.

Art. 34. - Les engagements en matière de prix ne peuvent être demandés aux exportateurs ou acceptés, que s'il a été procédé par le ministère chargé du commerce, à une détermination préliminaire positive de l'existence du dumping ou de la subvention et du dommage causé.

En matière de subvention, les engagements pris par les exportateurs, ne sont acceptés qu'après consentement des autorités de leurs pays.

Art. 35. - Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête.

Art. 36. - En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping ou la subvention et le dommage, est normalement menée à son terme si l'exportateur le désire ou si le ministre chargé du commerce en décide ainsi.

Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'un dumping ou d'une subvention et d'un dommage est négatif, l'engagement devient nul.

En cas de conclusion positive sur l'existence d'un dumping ou d'une subvention et d'un dommage, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions de la présente loi.

Art. 37. - Le ministre chargé du commerce peut exiger de tout pays d'origine ou d'exportation ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement.

Art. 38. - En cas de violation ou de retrait d'engagement, des droits antidumping provisoires ou des droits compensateurs provisoires peuvent être immédiatement institués, et dans de tels cas, des droits antidumping définitifs ou compensateurs définitifs peuvent être appliqués sur les produits déclarés pour la mise à la consommation quatre vingt dix jours au plus avant la date de l'institution des droits antidumping provisoires ou compensateurs provisoires.

Toutefois aucun droit antidumping définitif ou compensateur définitif ne sera appliqué à titre rétroactif aux importations antérieures à la violation ou au retrait de l'engagement.

CHAPITRE III

DES PRATIQUES DE DUMPING ET DE SUBVENTIONS ANTERIEURES A L'INSTITUTION DES DROITS

Art. 39. - Des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ou compensateurs définitifs ne peuvent être appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision d'application de ces mesures soit entrée en vigueur sous réserve des exceptions énoncées ci-après :

a/ Un droit antidumping définitif ou compensateur définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre vingt dix jours au plus avant la date d'application du droit antidumping ou compensateur provisoire mais non antérieurement à l'enquête lorsqu'il aura été déterminé :

Soit :

Qu'un dumping causant un préjudice a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et :

Que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, réalisées en une période relativement courte et qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations, objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué.

Soit :

Qu'il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits concernés faisant l'objet de subventions versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et de l'accord sur les subventions et mesures compensatoires, un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives effectuées en une période relativement courte, d'un produit bénéficiant de subventions passibles de droits compensateurs, et que, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations.

b/ En cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard sensible, un droit antidumping ou un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard sensible, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée.

c/ Si le montant du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est supérieur au montant du droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée.

Si le montant du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est inférieur au montant du droit provisoire, la différence est restituée.

CHAPITRE IV

DE LA DUREE, DU REEXAMEN ET DE LA RESTITUTION DES DROITS

SECTION I

De la durée des droits et du réexamen

Art. 40. - La durée d'application des droits antidumping définitifs et compensateurs définitifs prend fin après cinq ans de la date de leur institution ou après cinq ans de la date du dernier réexamen relatif au dumping ou à la subvention et au dommage causé, à moins que le réexamen n'ait démontré que la suppression desdits droits favoriserait la persistance du dumping ou de la subvention ou leur réapparition.

Art. 41. - A l'expiration de la période d'application des droits antidumping définitifs ou des droits compensateurs définitifs, un réexamen de l'opportunité du maintien de ces droits peut être entrepris à l'initiative du ministre chargé du commerce ou à la demande de toute partie concernée présentant des données qui justifieraient la nécessité d'un tel réexamen.

Les droits antidumping définitifs ou compensateurs définitifs demeurent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.

Ces dispositions s'appliqueront également aux engagements en matière de prix prévues par le chapitre II, section VI de la présente loi.

Art. 42. - Les droits antidumping définitifs et compensateurs définitifs peuvent être réexaminés à l'initiative du ministre chargé du commerce ou à la demande de l'un des exportateurs, ou des

importateurs, ou des représentants de la branche de production nationale, si cette demande contient les éléments de preuve suffisants démontrant la nécessité d'un réexamen intermédiaire, à condition qu'une période d'au moins un an se soit écoulée depuis l'institution des droits antidumping définitifs et compensateurs définitifs.

Art. 43. - Si, en application de la présente loi un produit a été soumis à un droit antidumping, le ministre chargé du commerce engagera dans les moindres délais une procédure de réexamen accélérée afin de déterminer la marge de dumping individuelle pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur concerné qui n'ont pas exporté ce produit vers la Tunisie durant la période couverte par l'enquête.

Il ne sera engagé aucun réexamen conformément à l'alinéa précédent que si les exportateurs ou producteurs concernés démontrent qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou producteurs du pays exportateur auxquels des droits antidumping sont imposés pour le produit concerné.

Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée de la procédure de réexamen engagée conformément à l'alinéa premier du présent article.

Toutefois, le ministre chargé du commerce peut demander aux exportateurs ou aux producteurs concernés le dépôt de garanties assurant la possibilité de leur appliquer des droits antidumping avec effet rétroactif à compter de la date d'ouverture de la procédure du réexamen si cette opération conduirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour lesdits exportateurs ou producteurs.

Les dispositions des articles 11 à 20 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliquent à tout réexamen effectué au titre du présent article.

SECTION II

Du remboursement des droits antidumping et compensateurs

Art. 44. - Pour obtenir le remboursement des droits perçus en dépassement de la marge de dumping ou du montant réel de la subvention, l'importateur doit présenter une demande étayée par des éléments de preuve au ministère chargé du commerce, dans un délai de six mois à compter de la date de fixation du montant des droits définitifs institués.

Art. 45. - Aucune demande de remboursement des droits antidumping définitifs ou compensateurs définitifs n'est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve, que si elle contient des informations précises sur le montant dont le remboursement est réclamé et qu'elle est accompagnée de tous les documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant.

Art. 46. - La demande de remboursement doit contenir une déclaration de l'exportateur ou du producteur établissant que la marge de dumping ou le montant de la subvention ayant généré des droits compensateurs, a été réduite ou éliminée;

Toute demande ne contenant pas cette déclaration sera rejetée.

Art. 47. - Le remboursement des droits antidumping définitifs ou des droits compensateurs définitifs est décidé par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre chargé du commerce, dans un délai de 12 mois et dans tous les cas dans un délai de 18 mois à compter de la date d'envoi de la demande dûment étayée par des éléments de preuve.

Art. 48. - Le ministère des finances procède au remboursement du montant autorisé dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de l'arrêté relatif au remboursement.

CHAPITRE V
**DES AGENTS HABILITES ET DES POUVOIRS
D'INVESTIGATION EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING
ET DE SUBVENTION**

Art. 49. - Il sera procédé à la vérification des informations fournies durant l'enquête, et à l'instruction des plaintes présentées par la branche de production nationale en matière de défense contre les pratiques de dumping ou de subvention, par les agents dûment habilités par le ministre chargé du commerce.

A cet effet, ils peuvent effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux du travail et de production des personnes physiques ou morales concernées par l'enquête.

De même ils peuvent engager leurs investigations à l'extérieur du territoire tunisien, en accord avec les exportateurs et les autorités compétentes des pays concernés.

En cas de nécessité, et compte tenu des particularités du dossier à traiter, des renseignements peuvent être recueillis auprès des institutions, établissements publics tunisiens ou étrangers à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

CHAPITRE VI
REVISION JUDICIAIRE

Art. 50. - Les parties intéressées peuvent saisir le tribunal de première instance compétent pour la révision des décisions prises relatives aux déterminations finales à leurs réexamen, ainsi qu'aux déterminations concernant le remboursement des droits.

le recours à cette révision judiciaire doit avoir lieu dans un délai maximum de 20 jours à partir de la date de publication de l'avis prévu à l'article 22 de la présente loi.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 51. - Les agents appelés à connaître du dossier d'enquête, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables, les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 52. - Sont prévues par décret les conditions et les modalités de détermination des pratiques déloyales à l'importation relatives au dumping et à la subvention touchant, la valeur normale, le prix à l'exportation, la comparaison des prix, la détermination du dommage et du lien de causalité, la marge de dumping, le calcul du montant de la subvention passible de droits compensateurs et les conditions de la plainte.

Art. 53. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le chapitre III relatif à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation de la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-10 du 15 février 1999, portant approbation de la convention Arabe de lutte contre le terrorisme (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention Arabe de lutte contre le terrorisme, annexée à la présente loi et conclue au Caire, le 25 Dhoul-Hajja 1418 de l'Hégire correspondant au 22 avril 1998.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-11 du 15 février 1999, portant ratification des amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés les amendements aux articles 24 et 25 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé, annexés à la présente loi et adoptés par l'assemblée de l'organisation lors de sa 51ème session en vertu de sa résolution WHA 51-23 du 16 mai 1998.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

Loi n° 99-12 du 15 février 1999, autorisant l'augmentation de la quote-part de la Tunisie au fonds monétaire international (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est autorisée l'augmentation de la quote-part de la Tunisie au fonds monétaire international pour un montant maximum de quatre vingt millions cinq cent mille de droits de tirage spéciaux (80.500.000 DTS). La nouvelle quote-part de la Tunisie auprès de cet organisme sera au maximum de deux cent quatre vingt six millions cinq cent mille de droits de tirage spéciaux (286.500.000 DTS) contre deux cent six millions de droits de tirage spéciaux (206.000.000 DTS) antérieurement .

Art. 2. - La banque centrale de Tunisie est chargée de la réalisation de cette augmentation conformément aux dispositions de la loi n° 77-71 du 7 décembre 1977 relative aux relations entre la banque centrale de Tunisie d'une part et le fonds monétaire international et le fonds monétaire Arabe d'autre part.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

Loi n° 99-13 du 15 février 1999, portant approbation du contrat conclu le 14 décembre 1998 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cautionnement du "prêt global entreprises Tunisiennes A" (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvés, le contrat de cautionnement conclu le 14 décembre 1998 entre la République Tunisienne et la

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

banque Européenne d'investissement, et le contrat de financement conclu le 14 décembre 1998 entre la banque Européenne d'investissement et un groupe de banques Tunisiennes, annexés à la présente loi et relatifs au "prêt global entreprises Tunisiennes A" d'un montant de cinquante millions d'Ecus (50.000.000).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 99-14 du 15 février 1999, portant approbation de la convention de prêt conclue le 10 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet de développement du réseau routier et d'aménagement des pistes agricoles (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 10 décembre 1998, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de trente cinq millions (35.000.000) de dinars Koweïtiens pour la contribution au financement du projet de développement du réseau routier et de pistes agricoles.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

Loi n° 99-15 du 15 février 1999, portant approbation des contrats de financement conclus le 14 décembre 1998 entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatifs au projet "Barrages collinaires" (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvés les trois contrats de financement annexés à la présente loi, conclus à Tunis le 14 décembre 1998, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et portant octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de trente millions (30.000.000) d'Ecus pour la contribution au financement du projet "Barrages collinaires".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

Loi n° 99-16 du 15 février 1999, portant suppression du fonds de promotion et de la maîtrise de la technologie industrielle (1).

Au nom du Peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - L'article 63 de la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 créant le fonds de promotion et de la maîtrise de la technologie industrielle, est abrogé.

Les montants restants à ce fonds sont transférés au fonds de développement de la compétitivité industrielle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 février 1999.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-341 du 15 février 1999.

Monsieur Hammadi Ben Hammed, conseiller de presse général, est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 99-342 du 15 février 1999.

Monsieur Hammadi Ben Hammed, conseiller de presse général, est chargé des fonctions de directeur général du centre de documentation nationale.

Par décret n° 99-343 du 15 février 1999.

Monsieur Moez Boubaker et Mademoiselle Chouikha Boussekaya, sont nommés conseillers-adjoints au tribunal administratif à compter du 15 novembre 1998.

Par décret n° 99-344 du 15 février 1999.

Sont nommés conseillers-adjoints au tribunal administratif :

- Monsieur Imed Ghabri.
- Madame Yousra Krifa.
- Monsieur Mohamed Ghabara.
- Madame Héla Fourati.

Par décret n° 99-345 du 15 février 1999.

Mademoiselle Besma ben Ghali, est nommée conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 15 novembre 1998.

Par décret n° 99-346 du 15 février 1999.

Mademoiselle Rim Hassen, est nommée conseiller-adjoint à la cour des comptes à compter du 15 novembre 1998.

MAINTIENS EN ACTIVITE

Par décret n° 99-347 du 16 février 1999.

Monsieur Abdallah El Maamoun Amami, grand reporter à l'établissement de la radiodiffusion télévision Tunisienne, est maintenu en activité pour une deuxième période d'un an à compter du 1er avril 1999.

Par décret n° 99-348 du 16 février 1999.

Monsieur Mohamed Toufik Besbes, réalisateur en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision Tunisienne, détaché auprès du ministère de la culture est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juin 1999.

FIN DE MAINTIEN

Par décret n° 99-349 du 16 février 1999.

Il est mis fin au maintien en activité de Monsieur Kallala Khaled, administrateur général à compter du 1er mai 1999.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 16 février 1999, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 20 avril 1999 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans les imadats de "Douz Est, Douz Ouest, Nouil Sud, Nouil Nord et Laadhara" délégation de Douz gouvernorat de Kébili.

Tunis, le 16 février 1999.

Le ministre de la justice

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-350 du 15 février 1999.

Monsieur Mongi Safra, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles.

Par décret n° 99-351 du 15 février 1999.

Monsieur Mohamed Belkefi, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Hambourg.

Par décret n° 99-352 du 15 février 1999.

Monsieur Hédi Rokbani, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Tébessa.

Par décret n° 99-353 du 15 février 1999.

Monsieur Rachid Ridha Ghedira, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Nice.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 99-354 du 15 février 1999.

Monsieur Hamdène Ben Othmane, est nommé président directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan et ce à compter du 12 janvier 1999.

Par décret n° 99-355 du 15 février 1999.

Madame Faouzia Moussa épouse Said, conseiller des services publics, est nommée chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 99-356 du 15 février 1999.

Madame Faouzia Moussa épouse Said, conseiller des services publics, est nommée directeur général des dépenses de fonctionnement au ministère des finances.

**MINISTERE DES DOMAINES
DE L'ETAT ET DES AFFAIRES
FONCIERES**

Décret n° 99-357 du 15 février 1999 portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégation de Kairouan nord et Chébika).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12;

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23;

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan;

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan en date des 3 octobre et 24 et 30 novembre 1998.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégation de Kairouan Nord et Chabika), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en M2	T.P.D
1	Dar Sidi Bou Hella	Secteur de Jebli Sud Délégation de Kairouan Nord	10	12398
2	Dar El Melliti	Secteur d'El Ansar Délégation de Kairouan Nord	117	11699
3	Oued Sraoul	Secteur d'El Baten Délégation de Kairouan Nord	105003	11958
4	Bir Ouamria	Secteur d'El Ouamria Délégation de Chébika	25455	12014

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-358 du 15 février 1999 portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Gafsa (délégation de Gafsa Sud, El Gtar et Moulares).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12;

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23;

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Gafsa;

Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Gafsa;

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa en date des 7, 9 et 18 décembre 1998.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégation de Gafsa Sud El Gtar et Moulares), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en M2	T.P.D
1	Zaouiat sidi Mehrez et Sidi Ali Atti	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	78	12720
2	Zaouiat Sidi Abdelkarim	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	18	14278
3	Hanout n° 1 Sidi Laâbadi	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	18	12728
4	Hanout n° 2 Sidi Laâbadi	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	18	12729
5	Hanout n° 3 Sidi Laâbadi	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	18	12730
6	Hanout Sidi Bouguilla	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	8	12731
7	El Baïtara	Secteur de Gafsa ville Délégation de Gafsa Sud	1955	14277
8	Mancher El Gtar	Secteur d'El Gtar Est Délégation d'El Gtar	30711	12733
9	Mancher Sidi Boubaker	Secteur de Sidi Boubaker Délégation de Moulalares	8877	12801
10	El Ahrach 6 Ouarbata	Secteur d'El Gtar Ouest Délégation d'El Gtar	254889	12617
11	El Kalaâ	Secteur d'El Gtar Est Délégation d'El Gtar	32987	12612

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-362 du 15 février 1999, portant déclassement d'une parcelle relevant du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment l'article 15 du dit code;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine forestier de l'Etat une partie de la réquisition n° 54615, d'une superficie de 70 ares 54 ca située à la délégation d'El Aioun gouvernorat de Kasserine, telle qu'elle est limitée par un liseré vert sur le plan annexé au présent décret, au profit du domaine privé de l'Etat, pour la réalisation d'un projet touristique.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement de l'Habitat et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 99-359 du 15 février 1999.

Madame Chahloul Khédija née Zakhama, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

Par décret n° 99-360 du 15 février 1999.

Monsieur Ben Rejeb Moncef, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère du commerce.

Par décret n° 99-361 du 15 février 1999.

Monsieur Barki Sadok, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce.

Décret n° 99-363 du 15 février 1999, portant révision des limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Medjerda.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 58-63 du 11 juin 1958, portant réforme agraire dans la basse vallée de la Medjerda telle que modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986;

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, relative à la réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971;

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués;

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, tel que modifié par le décret n° 98-571 du 30 mars 1998;

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués consigné dans le procès verbal de sa réunion datée du 23 octobre 1998.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les limites du périmètre d'irrigation de la basse vallée de la Medjerda sont modifiées par la soustraction de la parcelle de terre qui couvre 96 ares, 59 ca, objet du titre foncier n° 99927 partie sis dans la région d'Ezzahira, délégation de Jedeida, gouvernorat de l'Ariana telle qu'elle est délimitée par un liseré rouge sur le plan annexé.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 99-364 du 15 février 1999.

Monsieur Taoufik Chriaa, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'agriculture.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN: 0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T.